

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

MANDAT DE GESTION LOCATIVE SAISONNIERE

Mandat exclusif — Location courte durée et saisonnière

ARTICLE 1 — IDENTIFICATION DES PARTIES

Le Mandant :

Nom et prénom / Dénomination sociale : _____

CIN / Passeport / RC : _____

Adresse complète : _____

Téléphone : _____

Adresse e-mail : _____

Nationalité : _____

ci-après dénommé « le Mandant » ou « le Propriétaire »,

Le Mandataire :

La société M² SQUARE METER SARL, agence immobilière immatriculée sous le numéro RC 155495 et ICE 003580341000023, dont le siège social est établi à l'Appartement 15, Immeuble 12, Lotissement Sina, Avenue Allal El Fassi, Marrakech, représentée par ses co-gérants,

ci-après dénommée « le Mandataire » ou « l'Agence »,

ARTICLE 2 — DÉSIGNATION DU BIEN

Le Mandant confie en gestion saisonnière le bien immobilier ci-après désigné :

Nature du bien (villa, appartement, riad, studio...) : _____

Adresse complète du bien : _____

Superficie approximative (m²) : _____

Nombre de pièces : _____ Nombre de chambres : _____

Capacité d'accueil (personnes) : _____ Étage / Niveau : _____

Référence interne Agence : _____

Numéro de titre foncier / Réf. cadastrale (si disponible) : _____

Le bien est donné en gestion dans l'état dans lequel il se trouve à la date de signature du présent mandat, tel que constaté par l'état des lieux descriptif joint en Annexe 1.

ARTICLE 3 — OBJET DU MANDAT

Par le présent mandat exclusif, le Mandant confie à l'Agence M² SQUARE METER, qui l'accepte, la mission de gérer et de commercialiser le bien désigné à l'Article 2 en vue de sa mise en location courte durée et saisonnière.

Dans ce cadre, l'Agence est expressément autorisée à :

- Fixer, en concertation avec le Mandant, les tarifs de location applicables selon les saisons, les événements locaux et les conditions du marché ;
- Diffuser et promouvoir le bien sur tout support de communication choisi par l'Agence, notamment les plateformes de réservation en ligne, les réseaux sociaux et le site internet de l'Agence, ainsi que tout réseau de partenaires ;
- Réceptionner et traiter les demandes de réservation, conclure les contrats de location saisonnière au nom et pour le compte du Mandant, dans les limites tarifaires convenues ;
- Percevoir les loyers, acomptes et dépôts de garantie au nom et pour le compte du Mandant, lesquels seront versés sur le compte de l'Agence et reversés au Mandant conformément aux modalités de l'Article 6 ;
- Réaliser ou faire réaliser l'état des lieux d'entrée et de sortie pour chaque séjour ;
- Coordonner le ménage, le linge de maison et la remise des clés, directement ou via des prestataires référencés par l'Agence ;
- Veiller à la bonne tenue du bien et signaler au Mandant toute dégradation constatée.

Le présent mandat est consenti à titre exclusif, ce qui signifie que le Mandant s'interdit formellement de confier la gestion ou la commercialisation saisonnière du bien à toute autre agence, intermédiaire ou plateforme de réservation directe pendant la durée du mandat. Toute réservation conclue directement par le Mandant ou par l'intermédiaire d'un tiers pendant la durée du présent mandat donnera lieu au versement intégral des honoraires de l'Agence.

ARTICLE 4 — DURÉE DU MANDAT

Le présent mandat est consenti pour une durée de :

☐ Un (1) an ☐ Deux (2) ans ☐ Durée déterminée : _____

Date de prise d'effet : _____ Date d'échéance : _____

À l'échéance, le mandat sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins soixante (60) jours avant l'échéance.

Chacune des parties peut résilier le présent mandat avant son échéance en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations, sous réserve d'une mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours.

ARTICLE 5 — TARIFICATION ET POLITIQUE DE PRIX

Les tarifs de location sont fixés conjointement par le Mandant et l'Agence, en fonction des saisons, de la demande du marché et des équipements du bien. Le calendrier tarifaire est établi en Annexe 2 du présent mandat.

L'Agence est autorisée à consentir des remises tarifaires dans la limite de _____ % du tarif affiché, sans accord préalable du Mandant. Toute remise supérieure à ce seuil requiert une autorisation expresse et préalable du Mandant.

Les tarifs peuvent être révisés d'un commun accord entre les parties. Toute révision tarifaire sera formalisée par un avenant écrit signé des deux parties.

ARTICLE 6 — HONORAIRES ET MODALITÉS FINANCIÈRES

En rémunération de ses missions, l'Agence percevra des honoraires de gestion calculés comme suit :

Type de prestation	Taux / Montant	Assiette
Commission de gestion et de commercialisation	_____ %	Du loyer brut encaissé (hors charges) par réservation
Frais de mise en location initiale (référencement, photos, création fiche)	_____ MAD	Forfait unique à la prise en charge du bien
Frais de ménage de fin de séjour (si pris en charge par l'Agence)	_____ MAD	Par séjour, refacturé au locataire ou imputé au propriétaire selon tarif convenu
Frais d'état des lieux (entrée et sortie)	_____ MAD	Par séjour si réalisé par l'Agence

Les loyers et honoraires encaissés par l'Agence feront l'objet d'un reversement mensuel au Mandant, diminué des honoraires et frais de l'Agence, dans un délai de trente (30) jours suivant la fin du mois de référence, accompagné d'un relevé détaillé des encaissements et des déductions opérées.

Le Mandant autorise expressément l'Agence à opérer toute compensation entre les sommes dues au Mandant et les créances de l'Agence sur le Mandant au titre du présent mandat.

ARTICLE 7 — DÉPÔT DE GARANTIE

Pour chaque réservation, l'Agence percevra un dépôt de garantie auprès du locataire, dont le montant est fixé à _____ MAD (ou _____ % du montant du loyer brut par séjour).

Ce dépôt de garantie est conservé par l'Agence pendant la durée du séjour et restitué au locataire dans un délai de _____ jours ouvrables suivant son départ, après déduction, le cas échéant, des sommes dues au titre de dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie.

En cas de dégradation, l'Agence informera le Mandant dans les quarante-huit (48) heures de la fin du séjour et lui transmettra le constat établi. Les sommes retenues sur le dépôt de garantie seront reversées au Mandant après déduction des éventuels frais de gestion de sinistre facturés par l'Agence.

ARTICLE 8 — OBLIGATIONS DU MANDANT

Le Mandant s'engage à :

- Mettre le bien à la disposition de l'Agence en bon état d'entretien et de fonctionnement, propre et entièrement équipé conformément aux standards de location saisonnière requis pour la catégorie du bien ;
- Informer l'Agence sans délai de tout projet de travaux, de vente ou de modification du bien susceptible d'affecter son exploitation en location saisonnière ;
- Bloquer les périodes d'indisponibilité du bien (occupation personnelle, travaux, etc.) en les notifiant à l'Agence au moins trente (30) jours à l'avance, sans préjudice des réservations déjà confirmées ;
- S'acquitter de l'ensemble des charges liées au bien (copropriété, assurances, taxes, eau, électricité, internet, etc.) sauf stipulation contraire expresse dans le présent mandat ;
- Maintenir le bien assuré pour les risques locatifs et responsabilité civile ;
- Ne pas conclure de contrat de location directement avec un locataire introduit par l'Agence pendant la durée du mandat et pendant une période de douze (12) mois suivant son expiration.

ARTICLE 9 — OBLIGATIONS DE L'AGENCE

L'Agence s'engage à :

- Commercialiser le bien avec diligence et professionnalisme, en utilisant les supports de communication les plus adaptés à la clientèle visée ;
- Sélectionner les locataires avec soin et faire signer un contrat de location saisonnière conforme pour chaque séjour ;
- Percevoir les loyers et dépôts de garantie et en rendre compte au Mandant mensuellement ;
- Réaliser ou faire réaliser les états des lieux d'entrée et de sortie et en remettre un exemplaire au Mandant ;
- Informer le Mandant de toute réclamation, dégradation ou incident survenu pendant un séjour dans les quarante-huit (48) heures suivant leur constatation ;
- Tenir un registre des réservations et en communiquer un état au Mandant sur simple demande.

ARTICLE 10 — RÉSILIATION ANTICIPÉE

Le présent mandat peut être résilié de façon anticipée dans les cas suivants :

- Par accord amiable des deux parties, formalisé par écrit ;
- Par l'une ou l'autre des parties en cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations, non réparé dans un délai de quinze (15) jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Par le Mandant, sous réserve du respect des réservations déjà confirmées et du versement à l'Agence des honoraires correspondants.

En cas de résiliation du mandat, le Mandant s'engage à honorer l'intégralité des réservations déjà confirmées par l'Agence à la date de résiliation. L'Agence percevra ses honoraires sur l'ensemble de ces réservations, quel que soit le moment de leur exécution.

ARTICLE 11 — CLAUSE PÉNALE

En cas de violation par le Mandant de la clause d'exclusivité prévue à l'Article 3, ou en cas de résiliation abusive du mandat, le Mandant sera redevable envers l'Agence d'une indemnité forfaitaire minimale correspondant aux honoraires qui auraient été perçus par l'Agence sur les réservations manquées, estimés sur la base du chiffre d'affaires mensuel moyen des trois derniers mois précédant la rupture, proratisé sur la durée résiduelle du mandat.

Cette indemnité est due de plein droit et sans mise en demeure préalable, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires.

ARTICLE 12 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent mandat est régi par le droit marocain. Tout litige sera soumis, après tentative de médiation amiable d'un délai de trente (30) jours, à la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance de Marrakech.

Toute modification du présent mandat fera l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties.

Le Mandant reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité du présent mandat et de ses annexes, et l'accepter sans réserve.

Fait à _____, le _____

Le Mandant (Propriétaire) Lu et approuvé	Pour le Mandataire M ² SQUARE METER SARL	L'Agent commercial Intervenant — pour information
Signature :	Signature et cachet :	Signature :

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

Mandat de Gestion Locative Saisonnière

Référence du bien : _____

Équipements cuisine	_____
Électroménager	_____
Mobilier de salon / séjour	_____
Chambre(s) — literie	_____
Salle(s) de bain	_____
Climatisation / Chauffage	_____
Piscine / Jacuzzi	_____
Terrasse / Jardin	_____
Wifi / Télévision / Divertissement	_____
Linge de maison fourni	☐ Oui ☐ Non — Quantité : _____
Parking	_____
Observations / État général	_____

Fait à _____, le _____

Le Mandant (Propriétaire) Lu et approuvé Signature :	Pour le Mandataire M² SQUARE METER SARL Signature et cachet :	L'Agent commercial Intervenant — pour information Signature :
---	---	--

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

Mandat de Gestion Locative Saisonnière

Période / Saison	Prix / nuit (MAD)	Prix / semaine (MAD)	Séjour minimum
Basse saison	_____	_____	_____ nuits
Moyenne saison	_____	_____	_____ nuits
Haute saison	_____	_____	_____ nuits
Très haute saison / Fêtes	_____	_____	_____ nuits
Événements spéciaux	_____	_____	_____ nuits

Le Mandant (Propriétaire) Lu et approuvé	Pour le Mandataire M ² SQUARE METER SARL	L'Agent commercial Intervenant — pour information
Signature :	Signature et cachet :	Signature :